ARTIGO ANALÍTICO · PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMBIENTE DIGITAL

O padrão adiado

Um dever de cuidado exigível desde março de 2026, e o parâmetro que a autoridade reconhece necessário e programa para a última célula do biênio seguinte

Giuliano Tomazelli — Graduado em Ciências Econômicas pela Unochapecó, com especialização em Políticas Públicas. Pesquisador independente e analista de mercado. Chapecó, Santa Catarina, Brasil — 2026.

Versão 10 — 13 de outubro de 2026. Situa o achado na escala do eixo e delimita o fecho da seção V.2. Incorpora as correções da avaliação adversarial sob protocolo e duas passagens de revisão interna de coerência. Dispositivos legais conferidos no texto oficial publicado pela Presidência da República. Atos, comunicados e documentos de consulta conferidos no sítio institucional da autoridade, com data de consulta em 12 de outubro de 2026.

Resumo

O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente entrou em vigor em 17 de março de 2026 e atribuiu aos pais e responsáveis o dever de cuidado ativo e contínuo sobre o uso da internet por crianças e adolescentes, a ser exercido mediante ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e ao estágio de desenvolvimento. A mesma lei determinou o conteúdo mínimo dessas ferramentas, vedou que a submissão delas à apreciação da autoridade fosse pré-requisito para oferecê-las, e remeteu a regulamento o parâmetro de aferição desses mecanismos por duas vias — a da autoridade, no art. 17, § 1º, e a do Poder Executivo, no art. 12, § 3º. Nenhuma das duas foi exercida quanto à supervisão parental, e o decreto que regulamentou a lei em março de 2026 tratou do art. 12, § 3º apenas na parte da aferição de idade. Em setembro de 2026, a autoridade submeteu a consulta a minuta da sua agenda regulatória para o biênio 2027-2028. Nela, o tema da supervisão parental figura como item 8 do eixo de crianças e adolescentes, com uma única meta prevista: análise de impacto regulatório no segundo semestre de 2028. Não há consulta à sociedade nem aprovação final programadas no biênio. A nota técnica que fundamenta a minuta afirma que a ausência de regulamentação pode produzir ferramentas com níveis heterogêneos de proteção, que a definição de critérios é indispensável e que a intervenção regulatória é necessária. A tese deste artigo é que o diagnóstico e a meta não se encontram: o parâmetro de um dever já exigível é reconhecido como necessário e programado para o fim do ciclo seguinte. O artigo examina a cronologia e a programação, descarta a hipótese de que a ordem adotada decorra de dependência técnica entre temas, e sustenta que a demora do parâmetro produz efeito desigual entre os destinatários do dever. Não atribui intenção a nenhum agente e não mede o uso efetivo das ferramentas.

Palavras-chave: ECA Digital; supervisão parental; inteligência artificial e infância; agenda regulatória; omissão regulamentar; Lei 15.211/2025.

Introdução

Desde 17 de março de 2026, milhões de pais e responsáveis no Brasil têm um dever legal novo. Não é o de impedir o acesso — esse já existia, de várias formas. É o de acompanhar o uso, de forma ativa e contínua, mediante ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e ao estágio de desenvolvimento. A lei nomeia o dever, nomeia quem o cumpre e nomeia o instrumento pelo qual se cumpre.

Falta dizer o que conta como um instrumento que serve.

A pergunta deste artigo é simples de enunciar e tem resposta documental: quem afere se a ferramenta pela qual o responsável cumpre o seu dever funciona, e segundo que padrão? A lei respondeu em parte. Determinou

o conteúdo mínimo das ferramentas. Vedou expressamente que a submissão de cada ferramenta à apreciação da autoridade fosse condição para oferecê-la. E remeteu o parâmetro a regulamento — por duas vias distintas, uma a cargo da autoridade e outra a cargo do Poder Executivo. O conteúdo mínimo está em vigor desde março de 2026. Nenhuma das duas vias de regulamentação foi exercida quanto à supervisão parental.

Isso, por si, não seria notícia. Regulamento demora, e demorar não é falhar. O que torna o caso examinável é o que a própria autoridade publicou em setembro de 2026, ao submeter a consulta a minuta da sua agenda regulatória para o biênio 2027-2028. A nota técnica que fundamenta essa minuta afirma que o marco legal não define os critérios de implementação e avaliação dos mecanismos, que a ausência de regulamentação pode resultar em ferramentas com níveis heterogêneos de proteção, que a definição de critérios é indispensável e que a intervenção regulatória é necessária. Na tabela de metas da mesma minuta, a ação correspondente tem uma única etapa prevista: análise de impacto regulatório no segundo semestre de 2028. Sem consulta à sociedade. Sem aprovação final.

O diagnóstico e a meta estão no mesmo conjunto submetido a consulta, e não se encontram.

É disso que trata este artigo. Não da intenção de quem programou, que não se conhece e não se supõe. Não do mérito da ordem escolhida, que a autoridade justificou e que o texto examina em seção própria. Da distância, contável em semestres, entre o que um órgão declara necessário e o que esse mesmo órgão agenda.

Há ainda uma consequência que o caso não deixa ver de imediato, e que ocupa a seção V. Um dever atribuído de modo uniforme, cujo meio não é uniformemente acessível, produz efeito desigual quando lhe falta parâmetro. A lei exige que a configuração padrão adote o mais alto nível de proteção disponível; o que ela ainda não disse é como se afere se esse nível foi entregue. Quem dispõe de repertório verifica por conta própria. Quem não dispõe aceita o que recebeu como se fosse — e é o critério de verificação que está adiado.

A minuta está em consulta até 16 de outubro de 2026. Até lá, o que este artigo descreve pode mudar. Depois, terá sido descrito.

Nota de método

Um artigo que afirma haver distância entre o que uma autoridade diagnostica e o que ela programa precisa expor como leu ambos.

A regra geral foi a preferência por fonte primária. Os dispositivos legais citados foram lidos no texto oficial publicado pela Presidência da República, e não em repositórios comerciais nem em análises de terceiros — distinção que não é formal: uma leitura anterior desta pesquisa, feita em repositório comercial, levou este autor a descrever como faculdade da autoridade um dever que o texto oficial enuncia em futuro do indicativo, erro que sustentou por uma versão inteira uma tese dirigida ao destinatário errado.

A programação regulatória foi lida nos próprios documentos submetidos a consulta: a minuta de resolução que aprova a agenda do biênio 2027-2028 e a nota técnica que a fundamenta. As metas de cada item foram conferidas célula a célula na tabela do anexo, e não em texto extraído automaticamente, porque a extração desalinha colunas e produziria atribuição errada de semestre. Os atos e comunicados anteriores foram lidos no sítio institucional da autoridade. Onde a data de edição de um ato foi obtida do endereço do arquivo, e não do texto, isso está assinalado.

A separação entre constatação e interpretação foi mantida no corpo do texto. Onde este autor infere, o texto diz que infere. Onde não localizou documento, diz que não localizou — e não que o documento inexiste. O artigo não atribui motivo à autoridade: descreve o que ela publicou e quando. Converter ausência de localização em

prova de inexistência, e cronologia em intenção, são os dois erros que esta pesquisa mais vezes teve de corrigir em si mesma.

O texto passou por avaliação crítica adversarial assistida por inteligência artificial, em rodadas sucessivas, sob protocolo próprio que hierarquiza fontes, separa alegação de evidência e de conclusão e submete a tese a condições explícitas de refutação. A metodologia desse protocolo é proprietária e não integra este documento. Vale registrar a regra que o governa: nenhum achado de avaliação externa foi incorporado antes de conferência literal contra a fonte original. Nesta pesquisa, três teses sucessivas caíram em rodadas assim, cada uma contra um documento que ainda não havia sido lido.

I. O que a lei criou em março de 2026

A Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, publicada em edição extra do Diário Oficial da União na mesma data, entrou em vigor em 17 de março de 2026, por força do art. 41-A nela incluído pela Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026. Convém ler em conjunto três de seus dispositivos, porque é da relação entre eles que nasce o problema deste artigo.

I.1 O dever, e a quem foi dirigido

O art. 3º, parágrafo único, estabelece que crianças e adolescentes têm direito de ser orientados e acompanhados pelos pais ou responsáveis quanto ao uso da internet, e atribui a estes o exercício do cuidado ativo e contínuo, mediante ferramentas de supervisão parental adequadas à idade e ao estágio de desenvolvimento da criança e do adolescente.

> *"e a estes incumbe o exercício do cuidado ativo e contínuo"* — Lei 15.211/2025, art. 3º, parágrafo único

Três elementos importam. O objeto é o uso, e não apenas o acesso. O destinatário é determinado: pais e responsáveis, não o Estado e não a escola. E o instrumento é nomeado: ferramentas de supervisão parental. Não se trata de norma programática. Trata-se de dever com titular e meio indicados no mesmo dispositivo.

I.2 O instrumento, cujo conteúdo a lei não deixou em branco

A lei não se limitou a mencionar as ferramentas. O art. 17 impõe aos provedores oferecê-las de forma acessível e fácil de usar, informar os responsáveis sobre elas em local de fácil acesso, exibir aviso claro quando a supervisão estiver ativa com indicação dos controles aplicados, e oferecer funções para limitar e monitorar o tempo de uso.

O § 4º do mesmo artigo fixa o piso das configurações padrão, que devem adotar o mais alto nível de proteção disponível. Entre os itens mínimos estão a restrição de comunicação por usuários não autorizados, a limitação de recursos que estendam artificialmente o tempo de uso, o controle sobre recomendações personalizadas, a restrição ao compartilhamento de geolocalização com aviso prévio, a educação digital e a revisão regular das ferramentas de inteligência artificial, com possibilidade de desativar funções não essenciais.

> *"revisão regular das ferramentas de inteligência artificial"* — Lei 15.211/2025, art. 17, § 4º, VIII

O art. 18 completa o desenho, listando as capacidades que as ferramentas devem oferecer aos responsáveis — da gestão de opções de conta e privacidade à identificação de perfis de adultos com quem a criança se comunica e ao acesso a métricas consolidadas de tempo de uso — e vedando, no § 2º, interfaces projetadas de modo a comprometer a autonomia do usuário, sobretudo para enfraquecer a supervisão ou as salvaguardas.

Registre-se o que esse conjunto significa, porque o ponto será decisivo na seção IV: o conteúdo substantivo das ferramentas é determinado por lei, é exigível desde 17 de março de 2026 e não depende de regulamento algum para valer.

I.3 A autoridade, e o que a lei lhe impôs

O art. 2º, X, define a autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e de adolescentes no ambiente digital. O Decreto nº 12.622, de 17 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2025, designou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para exercer essas competências — designação, portanto, seis meses anterior à vigência da lei.

A essa autoridade o art. 17, § 1º, impõe um dever, e convém transcrever a oração porque dela depende tudo o que se segue.

> *"estabelecerá, por regulamento, diretrizes e padrões mínimos sobre mecanismos de supervisão parental"* — Lei 15.211/2025, art. 17, § 1º

O verbo está no futuro do indicativo, com carga impositiva. Não é permissão de oportunidade; é obrigação de regulamentar. Dela depende o parâmetro comum que permitiria aferir se a ferramenta pela qual o responsável cumpre o seu dever efetivamente serve ao fim.

Não é, porém, a única via de regulamentação sobre o tema prevista nesta lei. O art. 12, § 3º institui outra, com destinatário e alcance diversos.

> *"Ato do Poder Executivo regulamentará os requisitos mínimos de transparência, de segurança e de interoperabilidade para os mecanismos de aferição de idade e de supervisão parental adotados pelos sistemas operacionais e pelas lojas de aplicativos"* — Lei 15.211/2025, art. 12, § 3º

São duas obrigações de regulamentar o mesmo objeto, dirigidas a reguladores diferentes: a autoridade administrativa autônoma, no art. 17, § 1º, com alcance geral sobre os fornecedores; e o Poder Executivo, no art. 12, § 3º, com alcance sobre sistemas operacionais e lojas de aplicativos. Convém, por isso, verificar o que o ato do Executivo fez quando veio.

O Decreto nº 12.880, de 18 de março de 2026, regulamentou a lei no dia seguinte à sua entrada em vigor. Quanto ao art. 12, § 3º, ele o cumpre apenas na parte da aferição de idade: o art. 24, § 2º remete à autoridade os requisitos mínimos de transparência, segurança e interoperabilidade desses mecanismos. Quanto à supervisão parental, o decreto a menciona em sete dispositivos — nos arts. 5º, II e IX; 10, parágrafo único, III; 14, III; 16, § 2º, I; 22, II; e 50, § 1º — e em nenhum deles fixa padrão, parâmetro ou requisito mínimo de funcionalidade. O mais próximo disso é o art. 14, III, que condiciona a disponibilização de conteúdo impróprio à oferta de ferramentas efetivas de supervisão parental, com funcionalidades de bloqueio configuráveis pelos responsáveis legais. São dois adjetivos e uma funcionalidade. Não é um parâmetro de aferição.

O § 3º do art. 17 fecha a terceira possibilidade, a da conferência caso a caso. Os provedores podem submeter seus mecanismos à apreciação da autoridade, e a lei determina que isso não será pré-requisito para a utilização desses mecanismos. A conferência individual, voluntária, nunca condiciona a oferta.

> *"isso não será pré-requisito para a utilização desses mecanismos"* — Lei 15.211/2025, art. 17, § 3º

A arquitetura, então, é esta. Dever do responsável, imediato. Conteúdo do instrumento, determinado em lei e imediato. Conferência individual da ferramenta, voluntária por disposição expressa. E parâmetro comum de aferição, remetido a regulamento por duas vias — a da autoridade e a do Executivo —, ambas enunciadas sem prazo, e nenhuma delas exercida quanto à supervisão parental até 13 de outubro de 2026.

II. Onde se procura, e o que se encontra

II.1 O lugar que a lei designou, e o que ela não exige dele

Por que procurar a programação de um regulamento na agenda regulatória, e não em outro documento? A resposta não é do autor.

> *"A agência reguladora implementará, no respectivo âmbito de atuação, a agenda regulatória"* — Lei 13.848/2019, art. 21, caput

> *"instrumento de planejamento da atividade normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários"* — Lei 13.848/2019, art. 21, caput

A agenda regulatória é obrigatória, deve ser aprovada pelo conselho diretor, publicada no sítio da agência e alinhada ao plano estratégico, do qual integra o plano de gestão anual. É, por definição legal, o instrumento de planejamento da atividade normativa. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou a integrar o rol de agências reguladoras do art. 2º dessa lei — inciso XII — por força da Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026, três semanas antes da vigência do Estatuto.

Registre-se o limite, que é desfavorável a uma parte do que este artigo dirá adiante. A agenda contém os temas PRIORITÁRIOS. A lei não fixa periodicidade de revisão, não exige prazo por tema e não impõe justificativa para incluir ou excluir tema algum. Não existe, portanto, dever jurídico de inserir determinado tema na agenda nem de lhe atribuir meta. Este artigo não afirma que exista, e a seção VII extrai disso a consequência que lhe cabe.

II.2 A cronologia

O que segue são datas. Cada uma foi conferida no documento indicado na seção de fontes.

Data	Fato
17 set. 2025	Publicação da Lei 15.211/2025, o ECA Digital, e do Decreto 12.622/2025, que designa a ANPD como autoridade administrativa autônoma da lei.
22 e 23 dez. 2025	Resoluções CD/ANPD nº 31 e nº 30 atualizam a Agenda Regulatória 2025-2026 e publicam o Mapa de Temas Prioritários 2026-2027. Divulgadas em comunicado de 24 de dezembro de 2025.
24 dez. 2025	Os três temas novos da agenda são: mecanismos de aferição de idade; fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação, escopo e obrigações gerais do ECA Digital; e fiscalização e sanção do ECA Digital. Nenhum é supervisão parental.
25 fev. 2026	Lei 15.352/2026 reestrutura a ANPD, inclui-a no rol da Lei 13.848/2019 e fixa, no art. 41-A do ECA Digital, a vigência em 17 de março de 2026.
17 mar. 2026	Entrada em vigor. O dever de cuidado ativo e contínuo torna-se exigível.
18 mar. 2026	Decreto 12.880/2026 regulamenta a aferição de idade e a Política Nacional.

20 mar. 2026	A ANPD publica orientações preliminares sobre aferição de idade e o cronograma de implantação em três etapas. O regulamento do art. 17, § 1º não figura em nenhuma delas.
30 jun. 2026	Data de corte do balanço de execução da agenda regulatória do biênio: dezenove temas, nenhum de supervisão parental.
1º set. 2026	Abre-se a Tomada de Subsídios nº 04/2026, sobre a minuta da Agenda Regulatória 2027-2028, com contribuições até 16 de outubro de 2026.
16 set. 2026	Inventário institucional de um ano da lei. Nenhum item sobre padrões mínimos de supervisão parental.

Quadro 1 — Cronologia do dever e do seu parâmetro. Elaboração do autor a partir dos atos normativos e dos documentos institucionais relacionados na seção de fontes. Consulta em 12 de outubro de 2026. As datas de edição das duas resoluções de dezembro de 2025 são prováveis, extraídas do endereço dos arquivos no sítio da autoridade.

II.3 O que a autoridade fez no período

Seria falso, e o artigo não o diz, que a autoridade tenha permanecido inerte. O inventário publicado por ocasião do primeiro ano da lei relaciona orientações preliminares sobre aferição de idade, um radar tecnológico sobre os mesmos mecanismos, uma página institucional com cronograma, um canal de denúncias lançado em junho de 2026, dois guias orientativos submetidos a tomada de subsídios e em consolidação, a atualização dos regulamentos de fiscalização e sanção em consulta pública, processos de monitoramento iniciados em junho e em agosto de 2026 — estes últimos alcançando plataformas digitais, lojas de aplicativos e ferramentas de inteligência artificial generativa —, um processo de fiscalização instaurado em agosto de 2026 e uma medida preventiva de suspensão mantida após recurso.

É atividade intensa, verificável e documentada. Quem medir o calendário de um tema isolado e ignorar o conjunto medirá mal. Por isso este artigo não sustenta inércia, e o que examina a seguir não é um vazio: é uma escolha de ordem, publicada pela própria autoridade.

III. O que a autoridade programou, e o que declarou ao programar

III.1 A agenda submetida à consulta

Em 1º de setembro de 2026 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu a Tomada de Subsídios nº 04/2026, com contribuições até 16 de outubro, sobre a minuta de resolução que aprova a sua Agenda Regulatória para o biênio 2027-2028. O anexo da minuta distribui dezessete ações em dois eixos temáticos, e para cada uma indica as metas por semestre, em três etapas definidas na própria legenda: AIR, análise de impacto regulatório; CS, consulta à sociedade; AF, aprovação final.

O primeiro eixo chama-se "Garantia de direitos de crianças e adolescentes e promoção de um ambiente digital seguro" e reúne nove ações. O quadro abaixo reproduz suas metas.

	Ação	Metas
1	Marco Civil da Internet: escopo e obrigações gerais	AIR e CS em 1º/2027 · AF em 2º/2027

2	Transparência, prestação de contas e mecanismos de supervisão e análise periódica	AIR em 1º/2027 · CS e AF em 2º/2027
3	Padrões de design seguro	AIR em 1º/2027 · CS em 2º/2027 · AF em 1º/2028
4	Uso de IA generativa por crianças e adolescentes	AIR em 2º/2027 · CS e AF em 1º/2028
5	Canal de denúncia e procedimentos de notificação sobre conteúdos ilícitos ou criminosos	AIR em 2º/2027 · CS em 1º/2028 · AF em 2º/2028
6	Habilitação de entidades representativas de direitos de crianças e adolescentes	AIR em 1º/2028 · CS em 2º/2028
7	Uso de IA para geração e modificação de conteúdo íntimo	AIR em 1º/2028 · CS em 2º/2028
8	Supervisão parental	AIR em 2º/2028
9	Acesso a dados de provedores de aplicações de internet por instituições acadêmicas, científicas, tecnológicas, de inovação e jornalísticas	AIR em 2º/2028

Quadro 2 — Metas do Eixo Temático 1 da minuta da Agenda Regulatória 2027-2028. Reprodução da tabela do anexo, conferida célula a célula. AIR: análise de impacto regulatório. CS: consulta à sociedade. AF: aprovação final. Fonte: Tomada de Subsídios nº 04/2026, minuta de resolução.

Cinco das nove ações têm aprovação final prevista dentro do biênio. Duas param na consulta à sociedade. Duas param na análise de impacto, ambas no último semestre: o acesso a dados por instituições de pesquisa e a supervisão parental.

A ação de supervisão parental é, portanto, uma das duas últimas a começar, e a única entre as nove que tem por objeto o parâmetro de um dever já exigível desde março de 2026. A minuta identifica esse dever com precisão, citando os dispositivos.

> *"O art. 17, § 1º, prevê a edição de regulamento pela ANPD para dispor sobre "diretrizes e padrões mínimos" a serem observados pelos fornecedores"* — Minuta da Agenda Regulatória 2027-2028, item 8 do Eixo Temático 1

Convém situar o achado na escala do campo, e o próprio Quadro 2 permite fazê-lo. O eixo reúne problemas de magnitude maior do que este: a notificação e a retirada de conteúdos ilícitos ou criminosos, na ação 5, e a geração de conteúdo íntimo por inteligência artificial, na ação 7. Ambas têm metas no biênio, e priorizá-las é defensável por si. Este artigo não sustenta que o parâmetro das ferramentas de supervisão seja o problema mais grave do eixo — sustenta que é o único cujo objeto é a aferição de um dever já exigível, e o único, entre as nove ações, sem aprovação prevista no período. A ordem adotada protege os temas mais graves; a pergunta é por que deixa de fora justamente o que mede o cumprimento do que já se exige.

Registre-se ainda uma precisão que desfavorece uma leitura apressada: nem tudo do capítulo da supervisão parental está no item 8. A ação de padrões de design seguro, item 3, invoca expressamente os arts. 8º, IV, 17, §

4º, II, e 18, § 2º do Estatuto, e tem aprovação final prevista para o primeiro semestre de 2028. Partes do capítulo serão disciplinadas antes. O que fica para o fim é especificamente o parâmetro de implementação e avaliação dos mecanismos — o objeto do § 1º.

III.2 O diagnóstico da própria autoridade

A nota técnica que fundamenta a minuta não é lacônica sobre o problema. Ela o descreve, e o descreve nos termos em que este artigo o descreveria.

> *"o marco legal não define os critérios técnicos, funcionais e procedimentais para a implementação, avaliação e aprovação desses mecanismos"* — Nota Técnica nº 20/2026, item 5.5.2.10

> *"A ausência de regulamentação pode resultar na oferta de ferramentas com níveis heterogêneos de proteção, insuficientes para mitigar riscos relevantes ou, em sentido oposto, excessivamente invasivas"* — Nota Técnica nº 20/2026, item 5.5.2.11

> *"inexiste padronização quanto às funcionalidades essenciais, aos níveis de proteção esperados, às salvaguardas de privacidade e aos critérios para sua utilização de forma proporcional às diferentes faixas etárias"* — Nota Técnica nº 20/2026, item 5.5.2.13

E a nota não para no diagnóstico. Qualifica a providência em dois termos que não admitem leitura fraca.

> *"tornando indispensável a definição de critérios técnicos, procedimentais e de governança"* — Nota Técnica nº 20/2026, item 5.5.2.14

> *"a intervenção regulatória mostra-se necessária para conferir efetividade aos arts. 16 a 18 do ECA Digital"* — Nota Técnica nº 20/2026, item 5.5.2.15

Vale registrar, ainda, de onde veio a proposta. A nota relata que as propostas internas das superintendências da Agência incluíram, no eixo de proteção de crianças e adolescentes, o estabelecimento de requisitos mínimos para mecanismos de supervisão parental. O tema foi proposto dentro de casa, fundamentado dentro de casa, e qualificado dentro de casa como necessário.

III.3 A distância entre o diagnóstico e a meta

> É aqui que o artigo encontra o seu objeto. O mesmo conjunto submetido a consulta que chama a intervenção de necessária e a definição de critérios de indispensável prevê, para essa ação, uma única meta: análise de impacto regulatório no segundo semestre de 2028. Não há consulta à sociedade nem aprovação final programadas no biênio. Considerado que a etapa de aprovação final das demais ações do mesmo eixo vem um ou dois semestres depois da análise, o regulamento que a lei exige desde 17 de março de 2026 não tem aprovação prevista antes do ciclo regulatório seguinte — isto é, não antes de 2029.

Essa é uma constatação sobre documentos, e não uma inferência sobre intenções. O diagnóstico está escrito. A meta está na tabela. A distância entre os dois é o que este artigo nomeia.

O que a constatação não autoriza. Nada sobre intenção, nada sobre descumprimento e nada sobre o conteúdo da versão final da agenda, que segue em consulta até 16 de outubro de 2026. A seção VIII.1 enuncia esses limites um a um.

IV. Por que isto não é sequenciamento

A objeção mais séria a este artigo não é que a cronologia esteja errada. É que ela seja irrelevante. Ela se enuncia assim: padrões mínimos de supervisão pressupõem saber quem está sendo supervisionado; logo, regular

aferição de idade antes de supervisão parental não é adiar, é construir o pressuposto. Nessa leitura, a ordem adotada seria a única tecnicamente defensável.

IV.1 A razão que a autoridade declarou é outra

Ao publicar o cronograma de implantação, em 20 de março de 2026, a autoridade explicou por que começaria pelas lojas de aplicativos e pelos sistemas operacionais proprietários: pelo alcance desses agentes e pela concentração do mercado em poucas empresas.

> *"pois possibilitam a aferição de idade e a configuração de mecanismos de supervisão parental no próprio dispositivo"* — ANPD, comunicado de 20 de março de 2026

A redação desfavorece a objeção de modo direto: aferição de idade e supervisão parental aparecem coordenadas na mesma oração, como duas capacidades que os mesmos agentes possibilitam no mesmo dispositivo — e não como elos de uma cadeia em que o primeiro condiciona o segundo.

A nota técnica da agenda seguinte confirma por outra via. Ao fundamentar a ação de supervisão parental, ela não invoca dependência de etapa anterior alguma: invoca necessidade, nos termos transcritos na seção III.2. Quem sustentasse que a ordem decorre de dependência técnica teria de sustentá-lo contra o documento em que a autoridade justifica a própria ordem.

IV.2 O argumento interno à lei

O ponto decisivo, porém, não está no que a autoridade disse. Está no que o legislador fez.

Se o estabelecimento de um piso de proteção dependesse da aferição de idade, o legislador não teria podido impor esse piso sem ela. Impôs. Os itens mínimos de configuração padrão do art. 17, § 4º, e as capacidades do art. 18 são exigíveis desde 17 de março de 2026, de todos os fornecedores alcançados, sem regulamento de aferição de idade e sem regulamento de supervisão parental.

Convém, aqui, não provar mais do que o argumento permite. Cabe distinguir a exigibilidade imediata de um piso substantivo da elaboração posterior de critérios técnicos de implementação, avaliação e aprovação — e é possível que a segunda ganhe com a maturidade dos mecanismos de sinal de idade, ainda que a primeira não a tenha exigido. O que o argumento estabelece é mais modesto e suficiente: a dependência não é condição de possibilidade, porque a lei já dispôs sobre o conteúdo sem ela. Que seja condição de qualidade, o artigo concede na seção IV.3.

Registre-se ainda um fato que aponta na mesma direção, sem ser prova dele: desde março de 2026 a autoridade instaurou processos de monitoramento e de fiscalização com fundamento no Estatuto, antes de qualquer regulamento seu. Os comunicados que os registram tratam de aferição de idade e de obrigações gerais da lei, e não demonstram fiscalização específica dos arts. 17, § 4º, e 18 — razão pela qual isto fica como indício, e não como demonstração.

IV.3 O que se concede

Duas coisas, e sem reservas. A primeira é que a autoridade atuou intensamente no período, como a seção II.3 registra. A segunda é que um padrão mínimo de supervisão estabelecido depois da estabilização dos mecanismos de aferição de idade será, provavelmente, tecnicamente melhor do que um estabelecido antes.

A segunda concessão tem custo real e merece resposta. Ela só atingiria este artigo se programar e editar fossem a mesma coisa. Não são: uma ação pode ter metas declaradas que a situem justamente depois da estabilização da aferição, preservando a vantagem técnica e substituindo o desconhecido por um horizonte. O que o artigo

examina não é a data escolhida, é o fato de a aprovação não ter data alguma dentro do ciclo em que o diagnóstico foi feito.

V. A omissão não incide igualmente

Até aqui, este artigo falou do responsável no singular, como se fosse um sujeito só. É pressuposto, e precisa ser desfeito, porque dele depende o alcance de tudo o que se afirmou.

V.1 As três condições de cumprimento

O dever do art. 3º, parágrafo único, recai sobre pessoas, e o seu cumprimento depende de três condições que a lei não endereça por igual.

A primeira é o acesso ao instrumento. O art. 16, caput, determina que as informações sobre riscos e medidas de segurança sejam disponibilizadas com acesso de forma independente da aquisição do produto. Os arts. 17 e 18, que tratam das ferramentas e estão no mesmo capítulo, não repetem essa cláusula. O fato é o contraste entre dispositivos vizinhos de mesma matéria; a leitura de que o contraste seja deliberado é interpretação deste autor, e fica declarada como tal.

> *"com acesso de forma independente da aquisição do produto"* — Lei 15.211/2025, art. 16, caput

A segunda é a adequação do instrumento, e é dela que trata todo este artigo: sem o parâmetro do § 1º, a ferramenta pela qual o responsável cumpre o seu dever não é aferida por ninguém segundo critério comum, e a conferência individual é, por disposição expressa, voluntária.

A terceira é o repertório. O dever de acompanhar o uso pressupõe que quem acompanha saiba o que está acompanhando — e saber, aqui, não é apenas conhecer o risco em abstrato, mas dispor da capacidade técnica de configurar, verificar e ajustar a ferramenta.

V.2 O destinatário não é um sujeito só

A lei distribui o dever de modo uniforme. O art. 3º, parágrafo único, não gradua: a todos os pais e responsáveis incumbe o exercício do cuidado ativo e contínuo. Não há faixa, exceção nem regime diferenciado em função da condição de quem deve cumpri-lo.

O meio, porém, não é uniformemente disponível. Exercer esse cuidado supõe dispositivo sob controle da família, conexão estável, tempo e repertório técnico. Nenhuma dessas quatro coisas é distribuída igualmente no país, e nenhuma delas é provida pela lei, que dispõe sobre a ferramenta e não sobre as condições materiais de operá-la. Some-se o que a seção V.1 registrou sobre o acesso, e o fato de que o decreto regulamentador impõe gratuidade em três hipóteses determinadas sem estendê-la às ferramentas de supervisão parental.

Registre-se, antes da consequência, o que a lei fez nesse terreno, porque ela não foi cega ao problema e o argumento seria falso se o ignorasse. O art. 17, § 4º determina que as configurações-padrão adotem o mais alto nível de proteção disponível. O art. 24, § 5º veda que essas configurações sejam reduzidas abaixo do padrão legal quando os responsáveis não têm conta — hipótese que é exatamente a do adulto sem dispositivo ou sem conta própria. E o Decreto 12.880/2026, no art. 14, III, condiciona a disponibilização de conteúdo impróprio à oferta de ferramentas efetivas de supervisão, com bloqueio configurável. Quem não dispõe de repertório não está, portanto, diante de um vazio normativo: está diante de um padrão legalmente exigido.

> É aqui, e só aqui, que está a consequência distributiva da demora examinada nas seções II e III. O padrão existe; o que não existe é o critério comum pelo qual se afere se ele foi cumprido. "Mais alto nível de proteção disponível" é expressão que alguém precisa densificar, e densificá-la é precisamente o objeto do regulamento

> remetido ao fim do biênio seguinte. Quem dispõe de repertório supre essa falta por conta própria: compara ferramentas, testa configurações, julga se o que recebeu é mesmo o mais alto nível disponível. Quem não dispõe aceita o que lhe é entregue como se fosse. A demora do parâmetro não cria a desigualdade. O que ela faz, e nada além disso, é distribuir de modo desigual a capacidade de verificar se a norma foi cumprida — regressiva nesse sentido estrito, e em nenhum outro.

Declare-se o estatuto desta seção: o que aqui se sustenta é raciocínio sobre dispositivos conferidos, e não medição. A desigualdade de efeito aqui descrita decorre da estrutura da norma, e permaneceria descrita ainda que os números fossem outros.

V.3 O que este artigo não mediu

Não mediu a precondição de repertório: em que proporção os responsáveis conhecem as ferramentas de que dispõem e sabem operá-las, de que fontes se informam, e em que medida a mediação escolar acompanha a adoção das tecnologias pelos estudantes.

Não mediu a distribuição por estrato: nem do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa por crianças e adolescentes, nem da capacidade efetiva de operar ferramentas de supervisão parental. Os levantamentos nacionais existem, estratificam por classe social e por área, e suas tabelas de indicadores não foram lidas por este autor. É a pendência mais relevante desta seção, e quem quiser derrubar o argumento de V.2 começa por ela.

Não examinou os mitigadores possíveis da falta de repertório, e eles existem: mediação escolar, orientação pública, suporte das lojas de aplicativos, configuração assistida por terceiros. Nenhum deles supre o parâmetro ausente, porque nenhum estabelece critério comum de aferição. Todos podem, porém, reduzir a magnitude do efeito aqui descrito, e a magnitude não foi estimada.

Registre-se ainda uma lacuna de medição, e não de norma: este autor não localizou medição pública nacional do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa por crianças abaixo da faixa coberta pelos levantamentos existentes. Não se afirma que ela inexista — afirma-se que não foi localizada, o que é coisa distinta. A faixa mais nova é também aquela em que o dever de cuidado é menos substituível por autonomia do próprio usuário.

VI. Quatro implicações

Todas decorrem de dispositivos ou de documentos verificados nas seções anteriores. Nenhuma depende de prever o que a autoridade fará.

1. A imputação pode recair sobre quem não dispôs de parâmetro, e não recai igualmente. O dever do responsável é exigível e seu descumprimento é aferível. A adequação do meio pelo qual ele o cumpriria não tem critério comum publicado, e não o terá dentro do ciclo regulatório em curso nem do seguinte. Em litígio, a pergunta sobre se a ferramenta utilizada era adequada à idade será respondida sem parâmetro comum que a oriente — caso a caso, e o caso a caso favorece quem pode demonstrar diligência com meios próprios.
2. O piso legal corre o risco de ser lido como teto. Enquanto não houver regulamento, os itens do art. 17, § 4º, e as capacidades do art. 18 são o único conteúdo exigível. Um regulamento futuro que se limitasse a reproduzi-los consolidaria como padrão aquilo que a lei fixou como mínimo. O risco não decorre da demora, mas é agravado por ela.

3. A insegurança apontada pela própria autoridade permanecerá por todo o período. A nota técnica afirma que a ausência de padronização gera insegurança jurídica para os agentes regulados e dificulta a fiscalização pela Agência. Essas duas consequências, reconhecidas em documento oficial, seguem operando até que o regulamento exista — e a programação submetida a consulta não o situa dentro do biênio.

4. A assimetria entre os dois deveres é de natureza, não de grau. O dever do particular nasceu exigível em data certa. O dever da autoridade nasceu sem prazo. A lei que impôs o primeiro deixou o segundo, de que o primeiro depende para ser aferido, sem termo — escolha de técnica legislativa que este artigo registra sem propor correção, porque corrigi-la exigiria alterar a lei.

VII. O que cabe recomendar, e o que essa recomendação pressupõe

Este artigo sustenta uma posição, e convém começar por dizer o que ela não é. Não é cobrança de um dever jurídico: como a seção II.1 estabeleceu, nenhuma norma obriga a incluir tema determinado em agenda regulatória nem a lhe fixar meta. Afirmar o contrário seria criar um dever que a lei não criou. A posição é recomendação, e assume o peso menor que essa categoria lhe dá.

> A recomendação. Que a ação de supervisão parental, na versão final da Agenda Regulatória 2027-2028, receba metas de consulta à sociedade e de aprovação final dentro do biênio, e não apenas a análise de impacto regulatório hoje prevista para o seu último semestre. O fundamento não é um dever de programar, que não existe; é a coerência interna do próprio conjunto submetido a consulta: a nota técnica que fundamenta a minuta qualifica a intervenção como necessária e a definição de critérios como indispensável, e cinco das nove ações do mesmo eixo têm aprovação final no período.

Uma posição que indica destinatário e ação precisa ser submetida ao mesmo rigor que o artigo aplica ao objeto examinado. O que segue é esse exame, e ele não é favorável em todos os pontos.

Onde a recomendação falha, primeiro modo. Ela mede ato, não resultado. Metas podem ser inscritas e descumpridas, e a inscrição de uma aprovação final para o fim de 2028 seria satisfeita por um regulamento editado às pressas — inclusive um que fixasse padrões aquém do que os arts. 17, § 4º, e 18 já exigem, pela hipótese da implicação 2. Antecipar a meta não garante qualidade; apenas torna o horizonte declarado.

Onde a recomendação falha, segundo modo, e este é o mais grave. A agenda é um plano com recursos finitos, e este artigo pede prioridade para uma ação dentro dela sem examinar o que deixaria de ser feito. Acrescentar consulta à sociedade e aprovação final à ação 8 pode deslocar capacidade das ações 3, 5 ou 7 do mesmo eixo — padrões de design seguro, canal de denúncia de conteúdos ilícitos, geração de conteúdo íntimo por inteligência artificial —, todas com aprovação ou consulta previstas no biênio e todas de risco não menor. Se isso ocorrer, a recomendação terá melhorado um item e piorado o conjunto. O artigo não estimou esse custo de oportunidade e não dispõe de base para estimá-lo; registra que a recomendação é formulada sem ele.

O que a recomendação pressupõe, declarado. Quatro coisas. Que exista estado da técnica suficiente para converter em padrão normativo aquilo que a lei já descreve em termos substantivos — pressuposto que a própria nota técnica reforça ao listar os desafios como definíveis. Que a autoridade disponha de capacidade de exame compatível, o que o aparelhamento iniciado em fevereiro de 2026 torna mais plausível sem torná-lo demonstrado. Que a antecipação não produza perda líquida de proteção por deslocamento de recursos, conforme o modo de falha acima. E que a inscrição de metas em agenda efetivamente aumente a previsibilidade da regulamentação — pressuposto de eficácia que este artigo não demonstra, e que a seção VIII.3 examina como sua fragilidade nuclear.

A recomendação sobrevive a esse exame na forma modesta em que foi enunciada, e apenas nela. Ela incide sobre documento público, verificável, atualmente em consulta, e com custo baixo de registro — baixo para inscrever a meta, não para produzir o regulamento, que é trabalho de outra ordem e cujo custo este artigo não estimou.

VIII. Limites e condições de refutação

VIII.1 O que este artigo não afirma

Não afirma que a autoridade tenha sido inerte, nem que considere o tema irrelevante. A seção II.3 relaciona o que ela fez, e a seção III.2 transcreve o que ela própria diz sobre a necessidade da regulamentação.

Não atribui intenção, motivo ou desinteresse a nenhum agente. Descreve o que foi publicado e quando.

Não afirma que a autoridade ou o Poder Executivo descumpram a lei, que o regulamento devesse estar pronto, nem propõe data para a sua edição. Nem o art. 17, § 1º nem o art. 12, § 3º fixam prazo, e a Lei 13.848/2019 não impõe dever de programar tema algum.

Não propõe tornar obrigatória a submissão das ferramentas à apreciação da autoridade. O art. 17, § 3º veda que ela seja pré-requisito, e alterar isso exigiria mudar a lei.

Não prevê o conteúdo da versão final da agenda, que está em consulta e pode ser alterada.

Não mede o uso efetivo de ferramentas de inteligência artificial generativa por crianças e adolescentes, nem a mediação escolar ou familiar desse uso, nem a distribuição por classe social de uma coisa ou de outra. O argumento da seção V.2 decorre da estrutura da norma e de dispositivos conferidos, não de dados.

Não afirma que o uso dessas ferramentas prejudique ou beneficie o desenvolvimento de quem as usa. A questão está fora do objeto.

VIII.2 O que o derrubaria

A versão final da Agenda Regulatória 2027-2028 trazer, para a ação de supervisão parental, metas de consulta à sociedade e de aprovação final dentro do biênio. Nesse caso o problema descrito resolve-se prospectivamente, e o que resta deste artigo é o registro de um momento. É a condição mais provável de se realizar, e a consulta encerra em 16 de outubro de 2026.

A localização, em ato da autoridade ou do Poder Executivo não alcançado por esta pesquisa, do regulamento de diretrizes e padrões mínimos de mecanismos de supervisão parental, dos requisitos mínimos do art. 12, § 3º quanto a esses mecanismos, ou de instrumento equivalente já editado.

A demonstração de que a ação denominada "padrões de design seguro", cuja aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2028 e que invoca os arts. 17, § 4º, II, e 18, § 2º, alcança também os critérios de implementação e avaliação dos mecanismos do § 1º. Nesse caso o parâmetro estaria programado sob outra denominação, e este artigo descreveria como adiamento o que seria diferença de nome. A minuta trata as duas ações como distintas; a análise de impacto de cada uma dirá se o são.

A existência, por qualquer outro instrumento — norma setorial, acreditação ou ato de outra autoridade —, de parâmetro comum suficientemente abrangente para aferir a adequação das ferramentas.

A demonstração, em documento técnico, de que o estabelecimento de padrões mínimos de supervisão depende efetivamente da estabilização prévia dos mecanismos de aferição de idade. A seção IV mostra que essa dependência não foi invocada pela autoridade e que a lei não a pressupõe; não mostra que ela não exista.

A demonstração de que a inscrição de metas em agenda regulatória não altera a probabilidade, o momento ou a previsibilidade da regulamentação — uma comparação, ainda que grosseira, entre o destino de ações inscritas e o de temas não inscritos em agendas de agências reguladoras brasileiras. Essa evidência retira o fundamento da recomendação da seção VII, ainda que preserve as constatações das seções II e III. É a condição de queda da parte normativa do artigo, e este autor não a produziu.

A demonstração de que as ferramentas de supervisão parental são, na prática, universalmente disponíveis e sem custo desfaz a primeira das três condições de cumprimento examinadas em V.1 — a do acesso ao instrumento —, sem atingir as outras duas.

A demonstração de que as configurações-padrão já exigidas pelo art. 17, § 4º, e a vedação do art. 24, § 5º bastam para proteger quem não dispõe de repertório, ainda que de modo imperfeito — isto é, que a capacidade de verificar o cumprimento do padrão não produz diferença prática de proteção. Essa condição ataca a seção V.2 no ponto preciso em que ela se sustenta: a capacidade de verificação, e não a existência do padrão.

A demonstração de que a antecipação recomendada na seção VII produziria perda líquida de proteção, por deslocar capacidade de outras ações do mesmo eixo com aprovação ou consulta previstas no biênio. Essa condição derruba a recomendação sem tocar as constatações das seções II e III.

VIII.3 Onde este texto é mais frágil

Este artigo tem três partes de naturezas diferentes, e eleger uma fragilidade única para todas seria impreciso. Convém separá-las.

As seções II e III são documentais. Afirmam o que consta de atos e de documentos submetidos a consulta, e seu ponto de ruptura não é teórico: é a versão final da agenda, que pode diferir da minuta. Nada mais as ameaça, e a condição está declarada em VIII.2.

A seção V é inferencial, e sua fragilidade é a medição ausente. O efeito distributivo ali descrito decorre da estrutura da norma e não de dados; se a capacidade de verificar o cumprimento do padrão não produzir, na prática, diferença de proteção entre quem tem e quem não tem repertório, a seção descreve uma assimetria sem consequência.

A seção VII é prescritiva, e nela está a fragilidade nuclear do artigo — a que, caindo, derruba mais. Está na possibilidade de que a programação regulatória não faça, na prática administrativa brasileira, a diferença que este artigo lhe atribui. A Lei 13.848/2019 torna a agenda obrigatória e a define como instrumento de planejamento da atividade normativa, mas não lhe fixa prazos por tema nem consequência pelo descumprimento do planejado. Ações inscritas atrasam; temas fora dela às vezes são regulados assim mesmo, quando um evento força a mão da autoridade.

Se for esse o caso, então a posição de uma ação na tabela explica pouco, e o que este texto identificou como distância entre diagnóstico e meta é apenas a forma como se planeja regulação no país. Não tenho como afastar essa hipótese com o material disponível. Registro-a porque é a objeção que eu faria a este artigo.

Registre-se, por fim, uma observação que não chega a ser objeção e que o leitor atento fará. A nota técnica relata que a seleção dos temas da agenda apoiou-se também na análise de dois mil e trinta artigos e notícias, coletados de trinta e uma fontes por procedimento automatizado, empregados como evidência complementar para corroborar a relevância dos temas. A nota é explícita quanto ao caráter complementar desse insumo, e este artigo não extrai dele conclusão alguma. Fica o registro, porque diz algo sobre como se estabelece prioridade regulatória no país.

IX. Conclusão

A lei fez três coisas em março de 2026. Atribuiu a pais e responsáveis um dever de cuidado ativo e contínuo sobre o uso. Determinou o que as ferramentas pelas quais esse dever se cumpre precisam conter, vedando que a conferência individual de cada uma fosse condição para oferecê-la. E remeteu a regulamento o parâmetro pelo qual se afere se a ferramenta entrega o que a lei exige — por duas vias, a da autoridade e a do Poder Executivo.

A terceira não foi feita por nenhuma das duas vias. O decreto que regulamentou a lei no dia seguinte à sua vigência tratou do art. 12, § 3º apenas quanto à aferição de idade. E a programação submetida a consulta em setembro de 2026 não situa o regulamento do art. 17, § 1º dentro do biênio seguinte, embora a nota técnica que a fundamenta chame a definição de critérios de indispensável e a intervenção de necessária. Entre o que esse conjunto diagnostica e o que agenda há a distância que dá título a este artigo.

O dever de cuidado é exigível desde já. O padrão pelo qual se afere o instrumento desse cuidado tem, por ora, uma única meta declarada, no último semestre de 2028, e nenhuma data de aprovação. Entre uma coisa e outra ficam os responsáveis, a quem a lei atribuiu a obrigação e para quem ela ainda não disse, em norma de alcance geral, o que conta como cumpri-la — e ficam, de modo desigual, aqueles que não podem suprir essa falta por conta própria.

Nada disso é argumento contra o Estatuto, que decidiu bem ao nomear o dever e ao recusar que a proteção dependesse de autodeclaração. É argumento contra supor que atribuir o dever encerre a tarefa — a própria lei a dividiu em duas, e deixou a segunda metade a quem ainda não a fez.

Glossário

Os termos abaixo aparecem no texto e pertencem ao vocabulário do direito regulatório e da proteção de dados. Estão definidos no sentido em que este artigo os emprega.

Cuidado ativo e contínuo — expressão do art. 3º, parágrafo único, para o dever atribuído a pais e responsáveis quanto ao uso da internet por crianças e adolescentes. Distingue-se do controle de acesso por recair sobre o uso, e não apenas sobre a entrada.

Mecanismo de supervisão parental — a lei o define, no art. 2º, VIII, como o conjunto de configurações, de ferramentas e de salvaguardas tecnológicas integradas a produtos ou serviços direcionados a crianças e adolescentes, ou de provável acesso por eles, que possibilitem aos pais ou responsáveis legais supervisionar, limitar e gerenciar o uso do serviço, o conteúdo acessado e o tratamento de dados pessoais realizado. É o instrumento pelo qual o responsável exerce o dever do art. 3º, parágrafo único. A lei determina seu conteúdo mínimo nos arts. 17, § 4º, e 18, e remete a regulamento o estabelecimento de diretrizes e padrões mínimos.

Aferição de idade — determinação da idade ou da faixa etária do usuário por meios proporcionais, auditáveis e seguros. Não se confunde com verificação de identidade.

Autodeclaração — afirmação da própria idade pelo usuário. A lei veda que seja o mecanismo único de aferição etária.

Autoridade administrativa autônoma — a entidade a que a lei atribui competência para fiscalizá-la e regulamentá-la. Por designação do Decreto 12.622/2025, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Agenda regulatória — instrumento de planejamento da atividade normativa, obrigatório para as agências reguladoras pelo art. 21 da Lei 13.848/2019, que reúne os temas prioritários do período. É documento público, aprovado pelo conselho diretor, e não vincula quanto a prazos.

Metas (AIR, CS, AF) — as três etapas que a agenda regulatória atribui a cada ação, por semestre: análise de impacto regulatório, consulta à sociedade e aprovação final. Uma ação sem meta de aprovação final no período não tem, naquele ciclo, previsão de norma editada.

Tomada de subsídios — etapa preliminar de coleta de contribuições, anterior à consulta pública sobre minuta. Foi o instrumento pelo qual a autoridade submeteu a minuta da agenda do biênio seguinte.

Guia orientativo — documento que expressa o entendimento do regulador sobre a aplicação de normas vigentes. Não cria obrigação nova e não equivale a regulamento.

Regulamento — ato infralegal que dá conteúdo operacional a dispositivo legal redigido em termos gerais. É o instrumento que o art. 17, § 1º, exige da autoridade.

Dever de regulamentar — obrigação de editar o ato infralegal, imposta por lei à autoridade. Distingue-se da discricionariedade de oportunidade: a margem incide sobre o momento, não sobre a existência do dever.

Fontes

Brasil. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, 17 de setembro de 2025, edição extra. Texto oficial consultado em 12 de outubro de 2026.

Brasil. Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Arts. 2º, 15, 17, 18, 19 e 21.

Brasil. Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026. Conversão da Medida Provisória nº 1.317, de 2025. Acrescenta o art. 41-A à Lei nº 15.211, de 2025; altera a Lei nº 13.709, de 2018, e a Lei nº 13.848, de 2019.

Brasil. Decreto nº 12.622, de 17 de setembro de 2025. Designa a autoridade administrativa autônoma de que trata o art. 2º, caput, inciso X, da Lei nº 15.211, de 2025. Diário Oficial da União, 18 de setembro de 2025.

Brasil. Decreto nº 12.880, de 18 de março de 2026. Regulamenta a Lei nº 15.211, de 2025. Dispositivos conferidos quanto à supervisão parental: arts. 5º, II e IX; 10, parágrafo único, III; 14, III; 16, § 2º, I; 22, II; 24, § 2º; e 50, § 1º.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tomada de Subsídios nº 04/2026 — minuta de resolução que aprova a Agenda Regulatória para o biênio 2027-2028. Anexo com as metas por ação e semestre. Contribuições até 16 de outubro de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nota Técnica nº 20/2026, que fundamenta a minuta da Agenda Regulatória 2027-2028. Processo SEI nº 00261.002488/2026-86. Itens 5.2.3, 5.2.4, 5.5.2.9 a 5.5.2.15.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Resolução CD/ANPD nº 30 — Mapa de Temas Prioritários, biênio 2026-2027; e Resolução CD/ANPD nº 31 — atualização da Agenda Regulatória do biênio 2025-2026. Datas de edição em 23 e em 22 de dezembro de 2025, extraídas do endereço dos arquivos e assinaladas como prováveis. Comunicado institucional de divulgação em 24 de dezembro de 2025.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Balanço da Agenda Regulatória, biênio 2025-2026, primeiro semestre de 2026. Dados com data de corte em 30 de junho de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Orientações preliminares e cronograma de implantação para a aferição de idade no ambiente digital. Comunicado institucional de 20 de março de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Balanço institucional do primeiro ano do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Comunicado institucional de 16 de setembro de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Abertura das tomadas de subsídios sobre a Agenda Regulatória 2027-2028 e a Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório 2027-2030. Comunicado institucional de 1º de setembro de 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo “Fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação: escopo e obrigações gerais do ECA Digital”; e Guia Orientativo “Mecanismos de Aferição de Idade”. Minutas em consolidação, processos SEI nº 00261.002701/2026-50 e nº 00261.003182/2026-47. Não lidas por este autor.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. TIC Kids Online Brasil 2025 e TIC Domicílios 2025. Instrumentos identificados como pertinentes à seção V.3 e NÃO LIDOS por este autor em seus relatórios originais e tabelas de indicadores. Nenhum dado desses levantamentos é empregado neste artigo.